



Instituições & Intermediadores Financeiros

19

Participantes do Mercado Financeiro

Conceito

Os participantes do mercado financeiros, quando são instituições são chamados também como Operadores, ofertando serviços financeiros, no papel de intermediários, sendo eles:

- Bancos Comerciais
- Bancos de Investimentos
- Bancos Múltiplos
- Caixa Econômica Federal
- BNDES
- Cooperativas de Crédito
- Financeiras
- Corretoras de Valores Mobiliárias
- Corretoras de Mercadorias
- Corretoras de Câmbio
- Distribuidoras de Valores Mobiliárias
- *Clearing Houses*.

Além destes tipos, um conceito importante sobre os participantes que será abordado a seguir, será o do Investidor Qualificado, no qual este poderá realizar investimentos com uma aceitação maior de risco.

Conceito

São instituições financeiras privadas ou públicas (sempre sendo sociedades anônimas) que têm como **PRINCIPAL OBJETIVO FINANCEIRO, A CURTO E A MÉDIO PRAZO**, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. Sua captação pode ser através de depósitos à vista (conta corrente para livre movimentação) ou depósitos a prazo, como por exemplo, CDBs. Diante dessas captações, os bancos comerciais possuem a capacidade de “criar” moeda corrente e colocá-las em circulação na economia, pois pode oferecer empréstimos e aumentar a base monetária circulante na economia, de certa forma.

Estas instituições podem oferecer os seguintes serviços:

- **EMPRÉSTIMOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO;**
- Aluguel de cofres;
- Cobranças, mediante comissão;
- Custódia de valores;
- Emissão de meios de pagamento, como cheque e cartões de crédito;
- Recebimentos de impostos e tarifas públicas;
- Serviços de câmbio;
- Transferências de fundos.

Bancos de Investimento

Conceito

São instituições financeiras privadas especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de **CAPITAL FIXO E DE GIRO E DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS**, devendo sempre serem constituídas como Sociedades Anônimas (S/A).

☐ **PRINCIPAIS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES:**

- Coordenar processos de reorganização e reestruturação de sociedades e conglomerados, financeiros ou não, mediante prestação de serviços de consultoria, participação societária e/ou concessão de financiamentos ou empréstimos;
- Conceder de crédito para financiamento de capital fixo e de giro;
- Operar em bolsas de mercadorias e futuros, bem como em mercados de balcão organizados, por conta própria e de terceiros;
- Operar em câmbio, mediante autorização específica do Banco Central do Brasil;
- Pode manter contas de terceiros, mas sem juros e não movimentáveis por cheque;
- Praticar operações de compra e venda, por conta própria ou de terceiros, de metais preciosos, no mercado físico, e de quaisquer títulos e valores mobiliários;
- Participar do processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de títulos e valores mobiliários.

Conceito

São instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras. Para ser considerado um Banco Múltiplo, a instituição deve possuir **PELO MENOS DUAS** das carteiras mencionadas abaixo, sendo uma delas **COMERCIAL** ou de **INVESTIMENTOS**. **Além disso, um banco múltiplo deve ser constituído com um CNPJ para cada carteira, podendo publicar um único balanço.**

❑ CARTEIRAS DE UM BANCO MÚLTIPLO:

- **COMERCIAL;**
- de **INVESTIMENTOS** e/ou de desenvolvimento (esta última exclusiva de bancos públicos);
- de crédito imobiliário;
- de crédito, financiamento e investimento (financeiras);
- de arrendamento mercantil (leasing).

Caixa Econômica Federal

Conceito

A **Caixa Econômica Federal (CEF)**, não é um banco propriamente dito, mas uma Instituição Financeira Pública com objetivo de auxiliar as políticas de crédito do Governo Federal, administrando o FGTS, Seguro Desemprego, PIS, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros. Ele se assemelha a um banco comercial (ou um banco múltiplo com carteira comercial).

As **principais características da CEF** são:

- Instituição financeira Pública
- Não tem economia mista
- Vinculada ao Ministério da Economia
- Prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos a programas e projetos nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte (Seguro desemprego, PIS, Bolsa Família, Minha casa minha vida)
- Centraliza o recolhimento e posterior aplicação de todos os recursos oriundos FGTS, integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Conceito

A **BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento)**, também não é um banco propriamente dito, pois também é uma Instituição Financeira Pública, sendo administrado pelo Governo Federal e sem ser de economia mista. Tem como objetivo proporcionar o suprimento adequado ao financiamento, de médio e longo prazo, de programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social. Suas operações ativas são empréstimos e financiamentos, dirigidos prioritariamente ao setor privado, utilizando muitas vezes em seus empréstimos a TLP (Taxa de Longo Prazo), que é calculada pelo BACEN.

O Sistema BNDES é formado por três empresas:

- BNDES e suas subsidiárias;
- BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), que atua no mercado de capitais nas empresas onde a BNDESPAR entra com investimentos e participa como socia;
- Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME), dedicada ao fomento da produção e da comercialização de máquinas e equipamentos.

Financeiras (SCFI)

Conceito

As Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento (SCFI), conhecidas como "**FINANCEIRAS**", são instituições privadas que fornecem empréstimo e financiamento para aquisição de bens, serviços e capital de giro. As SCFIs também podem operar em nichos que não são atendidos pelos conglomerados bancários, principalmente nos empréstimos e financiamentos com características específicas (risco mais elevado, financiamento de veículos usados, convênios com estabelecimentos comerciais). Além disso as **FINANCEIRAS** devem ser constituídas como Sociedade Anônima e ter a expressão "Crédito, Financiamento e Investimento" em seu nome. Estas instituições também são supervisionadas pelo Bacen.

Vale ressaltar que **EMPRÉSTIMO**, o recurso recebido não tem destinação obrigatória. Já o **FINANCIAMENTO**, o recurso recebido está vinculado a aquisição de um determinado bem.

Sociedades de Crédito Imobiliário (SCI)

Conceito

As Sociedades de Crédito Imobiliário (SCI) são instituições financeiras especializadas no financiamento habitacional, proporcionar amparo financeiro a operações imobiliárias relativas à incorporação, construção, venda ou aquisição de habitação. Elas deverão ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, de cuja denominação constará obrigatoriamente a expressão "crédito imobiliário", e, para funcionar, dependerão de prévia autorização do Banco Central, se nacionais, ou de decreto do Poder Executivo, se filiais de sociedades estrangeiras.

Segundo o Banco Central, o foco da SCI consiste no financiamento para construção de habitações, na abertura de crédito para compra ou construção de casa própria e no financiamento de capital de giro a empresas incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de construção. Atualmente, em decorrência da sua condição de repassadora, as SCIs têm atuado de forma mais limitada, voltando-se para operações específicas, como o programa "Minha Casa, Minha Vida". Desde a década de 80, as SCIs não captam recursos do público e atuam somente na condição de repassadoras.

Cooperativas de Crédito

Conceito

As Cooperativas de Crédito são instituições financeiras formadas pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados. Os cooperados são donos e ao mesmo tempo usuários dos serviços da cooperativa, inclusive podendo participar da gestão, podendo votar independentemente da sua cota de participação no capital social da cooperativa. Com isso, as Cooperativas não visam lucro e o seu resultado positivo (conhecido como sobras) é repartido entre os cooperados em proporção com as operações que cada associado realizou com a cooperativa. Em caso de eventuais perdas o associado pode ter que participar do rateio também.

As principais características das Cooperativas de Crédito são:

- Disponibilizam os principais serviços disponíveis nos bancos, como conta-corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos.
- Não visa lucros e podem distribuir as sobras.
- Autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central.
- Possui Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), que seria o FGC das Cooperativas de Crédito (valor máximo de R\$ 250.000,00)

Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários

Conceito

As Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVMs) e as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs) são instituições financeiras que tem como atividades a intermediação de operações nos mercados regulamentados de valores mobiliários, como é o caso dos mercados de bolsa e de balcão para seus clientes; administração de clubes e fundos de investimentos, realização de câmbio; estruturação de IPO; entre outras funções. Os investidores pessoas físicas ou pessoas jurídicas não podem negociar ações (ou outros investimentos realizados dentro da B3) sem a utilização de uma CTVM ou DTVM, ou seja, são as únicas autorizadas a operar na B3 em nome de terceiros.

❑ CARACTERÍSTICAS:

- Abertura de capital e na subscrição de novas ações ou debêntures de uma empresa (IPO e underwriting);
- Constituídas sob a forma de S.A e dependem da autorização da CVM;
- Operam nas bolsas de valores e de mercadorias (ações, derivativos,...);
- Podem administrar fundos e clubes de investimento;
- Podem atuar também por conta própria ou de terceiros;
- Podem intermediar operações de câmbio;
- Têm a função de dar maior liquidez e segurança ao mercado acionário.

Corretoras de Mercadorias

Conceito

A CORRETORA DE MERCADORIA é uma a sociedade habilitada a negociar ou registrar operações com valores mobiliários em bolsa de mercadorias e futuros. Para poder funcionar, ela depende de prévio registro na CVM e deverá:

- Ser constituída sob a forma de sociedade anônima ou sociedade limitada;
- Indicar à CVM um diretor estatutário ou sócio-administrador tecnicamente qualificado, de acordo com o disposto no art. 8º que fica responsável pelo cumprimento do disposto nesta Resolução; e
- Adotar, em sua denominação, a expressão “corretora de mercadorias”.

Vale ressaltar que É VEDADO as Corretoras de Mercadorias realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus clientes.

Corretoras de Câmbio

Conceito

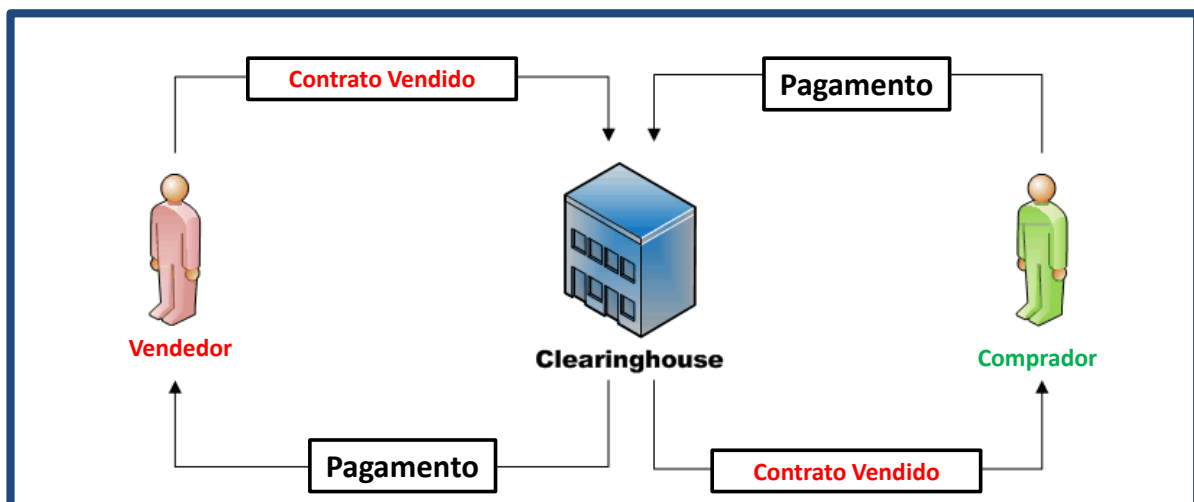
Segundo o Banco Central, as corretoras de câmbio atuam, exclusivamente, no mercado de câmbio, intermediando operações entre clientes e bancos ou comprando e vendendo moedas estrangeiras de/para seus clientes. A diferença com relação aos bancos que operam em câmbio é que estes, além de atuarem sem limites de valor, podem realizar outras modalidades de operação como financiamentos a exportações e importações, adiantamentos sobre contratos de câmbio e operações no mercado futuro de dólar em bolsa de valores

Vale ressaltar que as Corretores de Câmbio podem realizar operações financeiras de ingresso e remessa de valores do/para o exterior e operações vinculadas a importação e exportação, desde que limitadas ao valor de US\$ 100.000,00 ou o seu equivalente em outras moedas.

Clearing House

Conceito

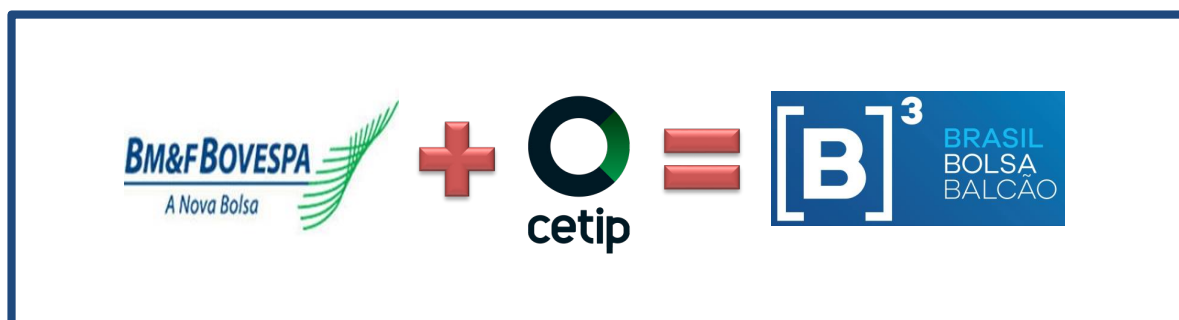
As *Clearing House* (Câmara de Compensação) são responsáveis pelo registro de todas as operações realizadas, além do acompanhamento das posições mantidas, compensação financeira dos fluxos e liquidação dos contratos e tem como uma das suas principais funções **MITIGAR O RISCO DE LIQUIDAÇÃO**.



B3 S/A – Brasil, Bolsa e Balcão

Conceito

A B3 é o resultado da combinação entre a BM&FBOVESPA (fusão entre a BOVESPA e a BM&F) e a CETIP, oferecendo serviços de negociação (bolsa), pós-negociação (clearing), registro de operações de balcão e de financiamento de veículos e imóveis. Desta forma, a B3 acaba sendo a clearing house de todos os títulos privados, juntamente com alguns títulos públicos.



B3 S/A – Brasil, Bolsa e Balcão

Principais Características

As principais características da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão são:

- Desenvolve, implanta e provê sistemas e serviços de negociação e pós-negociação (compensação e liquidação) de ações, derivativos de ações, financeiros e de mercadorias, títulos de renda fixa, moedas à vista e commodities agropecuárias;
- É uma sociedade de capital aberto, cujas ações B3SA3 são negociadas no Novo Mercado, sendo uma das 5 maiores bolsas de valores do mundo;
- Possui receita também através de Emolumentos
- Possui tanto pregão eletrônico, quanto mercado de balcão;
- Realiza o registro, negociações e pós-negociações de ações, títulos de renda fixa, câmbio pronto e contratos de derivativos referenciados em ações, ativos financeiros, índices, taxas, mercadorias, moedas entre outros.

Mandatos

A BSM Supervisão de Mercados (BSM), uma associação civil constituída para realizar de forma independente e com autonomia administrativa e orçamentária, atua como o departamento de autorregulação dos mercados administrados pela B3, realizando as atividades de autorregulação, monitoramento, supervisão e fiscalização dos mercados e seus participantes.

Para executar a sua missão de preservar a higidez e credibilidade do mercado, a BSM apoia suas atividades em três pilares, que são:

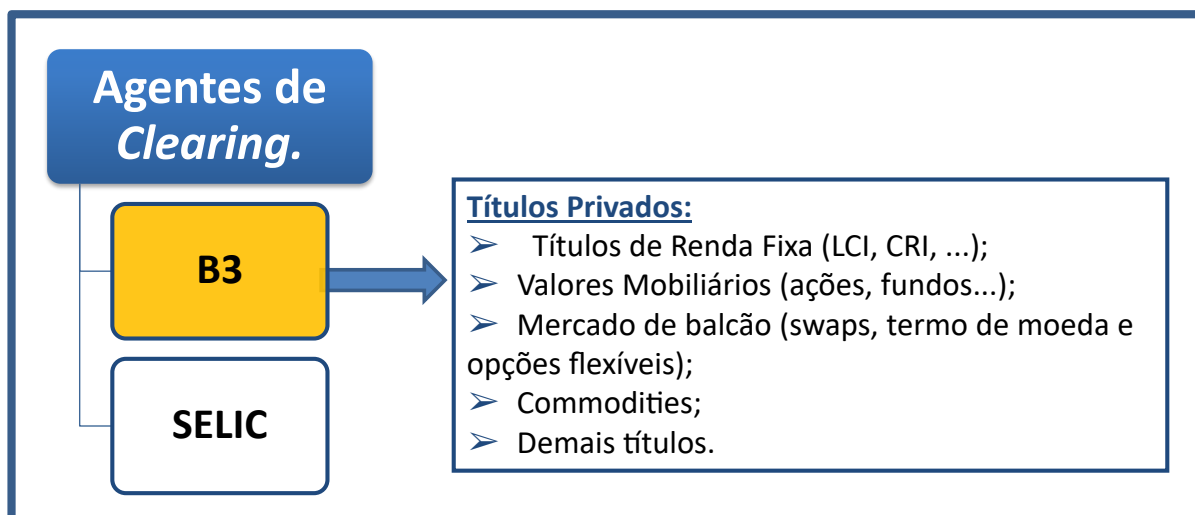
- Conhecimento e Orientação: Levar orientação ao mercado, compartilhando conhecimento e auxiliando o mercado na adoção das melhores práticas para seus processos e controles.
- Integridade do Mercado: Monitoram todas as ofertas e operações realizadas na B3, auditando seus participantes e atuando para coibir práticas irregulares.
- Proteção do investidor: Além de atuar na manutenção da integridade do mercado, de forma que seja transparente e justo, possui um canal de atendimento a investidores e administram o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP), que visa ressarcir investidores eventualmente prejudicados pela ação ou omissão de participantes dos mercados de bolsa da B3.

Mandatos

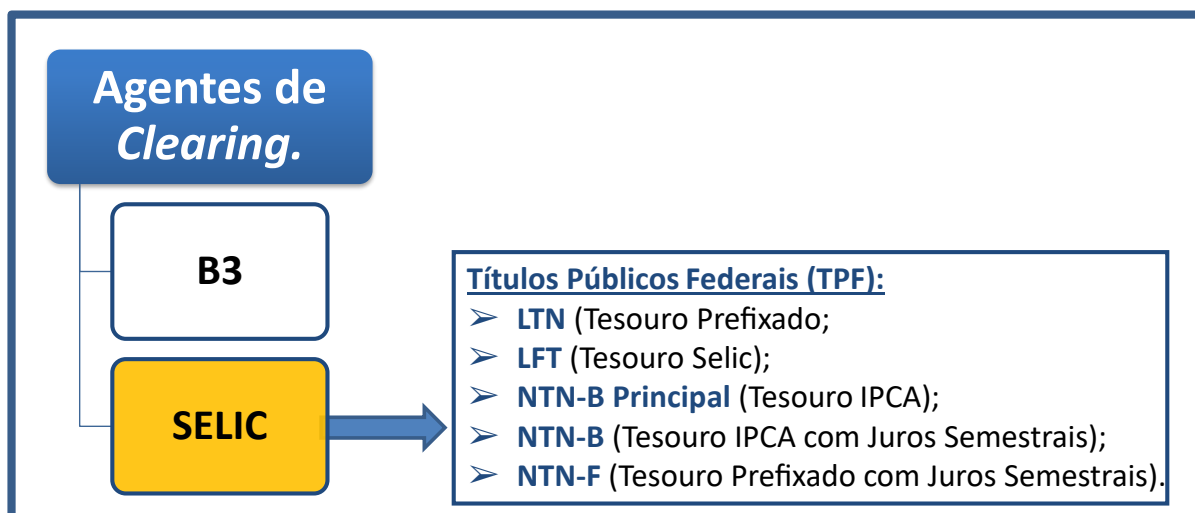
A BSM Supervisão de Mercados tem como mandatos:

- Executar autorregulação, monitoramento, supervisão e fiscalização para os mercados administrados pela B3 e para outras entidades administradoras e infraestruturas de mercado que escolham a BSM como prestadora desses serviços;
- Fiscalizar e auditar participantes que tenham acesso aos mercados administrados pela B3 e de outras entidades administradoras e infraestruturas de mercado que escolham a BSM como prestadora desses serviços;
- Realizar ações necessárias para preservar a integridade do mercado, com atividades de orientação e treinamento;
- Realizar ações e medidas de enforcement para corrigir situações de irregularidade ou conduta de seus supervisionados;
- Administrar o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP), que tem finalidade de assegurar aos investidores o ressarcimento de prejuízos decorrentes da ação ou omissão dos administradores, empregados, operadores, prepostos de Participante, em relação à intermediação de operações com ativos, títulos e valores mobiliários no valor máximo de indenização de R\$ 120.000,00.

Conforme mencionado, a B3 tem como principais funções administrar os mercados organizados de títulos, valores mobiliários e contratos futuros (interfinanceiro). Além disso, ela presta o serviço de registro, depositária central, compensação e liquidação, chegando a atuar até mesmo como contraparte em alguns tipos de negociação.



O SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), do BACEN, é o depositário central dos títulos públicos federais, sendo sua atividade processar a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e a custódia desses ativos. As suas liquidações são operadas no conceito de Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR), que garante agilidade e segurança.



Conceito

Cada ativo possui um prazo de liquidação (tanto de recebimento do ativo, quanto do seu pagamento financeiro). Por exemplo, as ações possuem liquidação física & financeira em D+2 (2 dias úteis após a realização da operação), assim sendo, mesmo que um investidor venda as suas ações da Petrobrás hoje, ele somente receberá os recursos após 2 dias úteis.

Desta forma, segue abaixo os prazos de liquidação dos principais investimentos:

- **Tesouro Direto**: ocorre em 0 dia útil (d+0), ou seja, liquidez diária;
- **Ações**: ocorrem em 2 dias úteis (D+2);
- **Fundos de investimentos**: cada fundo de investimentos possui suas próprias regras, pois depende da sua composição e das regras que estarão discriminadas no seu regulamento e demais documentos.

Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)

Conceito

O **Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)** é o conjunto de procedimentos, regras, instrumentos e operações integradas que, por meio eletrônico, dão suporte à movimentação financeira entre os diversos agentes econômicos do mercado brasileiro, tanto em moeda local quanto estrangeira, ou seja, é “**a transferência de fundos próprios e de terceiros realizados entre bancos em tempo real, com o objetivo de reduzir o risco sistêmico**”. O novo SPB introduziu a TED (Transferência Eletrônica Disponível), mecanismo que opera no formato de Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR), fazendo com que qualquer pessoa possa transferir recursos de sua conta corrente para a conta de outra pessoa.

❏ **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:**

- É o BACEN que administra o SPB e o meio circulante (moeda na economia);
- O SPB dá mais segurança e agilidade nas transferências entre agentes financeiros;
- Toda transação econômica que envolva como forma de pagamento a TED, DOC, Cartão de Crédito, Cheque, entre outras, envolve o SPB.
- O Sistema de Transferência de Reservas (STR) realiza a transferência de recursos entre instituições financeiras, sendo o sistema central do SPB, responsável pela transferência de fundos com liquidação bruta em tempo real (LBTR).

Investidor Qualificado

Conceito

INVESTIDOR QUALIFICADO é uma classificação oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a um grupo específico de investidores pessoa física ou jurídica. Este grupo tem acesso a investimentos com mais risco, como por exemplo, investimentos em FIDC (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) ou em FIP (Fundo de Investimentos em Participações).

São considerados Investidores Qualificados:

- **INVESTIDORES PROFISSIONAIS** (trataremos a seguir esse conceito);
- **Pessoas naturais ou jurídicas** que possuam investimentos financeiros em valor superior a **UM MILHÃO DE REAIS** e que, adicionalmente, **atestem por escrito sua condição de investidor qualificado** mediante termo próprio; ou
- Pessoas naturais que foram aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM para agente autônomo de investimento, administrador de carteira, analista e consultor de valores mobiliários em relação a **seus recursos próprios** (Ancord, CEA, CGA, CNPI, CFP® e CFA®); e
- Clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados.”

Investidor Profissional

Conceito

INVESTIDOR PROFISSIONAL também é uma classificação da CVM e se diferencia do **INVESTIDOR QUALIFICADO** na possibilidade de operações mais arrojadas ainda, como por exemplo, participar de captação de recursos através da ICVM 476, na qual não exige tanta documentação nas ofertas abertas ao público em geral.

São considerados investidores profissionais:

- **Pessoas naturais ou jurídicas** que possuam investimentos financeiros em valor superior a **DEZ MILHÕES DE REAIS** e que, adicionalmente, **atestem por escrito sua condição de investidor profissional** mediante termo próprio; ou
- Instituições Financeiras, Seguradoras e Resseguradoras;
- Fundos de Investimentos e de Previdência (EAPC e EFPC);
- Clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM;
- Agente autônomo de investimento, administrador de carteira, analista e consultor de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios;
- **INVESTIDOR NÃO-RESIDENTE**: pessoa física ou jurídica, fundos e outras entidades de investimentos individuais ou coletivas, com residência, sede ou **DOMICÍLIO NO EXTERIOR**, que investem os seus recursos no Brasil.

❑ **Empregados:** O CMN estabeleceu que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen devem adotar providências com vistas a que seus empregados, para exercerem, na própria instituição, as atividades de distribuição e mediação de títulos, valores mobiliários e derivativos, sejam considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica.

❑ **Agente Autônomo de Investimento(AAI):** Definido pela resolução CVM nº 16/21, o AAI é a pessoa natural registrada na CVM, devendo ter sido aprovado em exames de qualificação técnica e ética (ANCORD), sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades de:

- Prospecção e captação de clientes;
- Recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e
- Prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado. Estas informações incluem as atividades de suporte e orientação inerentes à relação comercial com os clientes.